

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४

English title: Provincial Assembly Member Election Act, 2017

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण तथा प्रकाशति मिति । २०७४ । ५ । २२ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. १६ । प्रस्तावना: प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अदालत" भन्नाले संवधानको धारा १३७ को उपधारा (१) बमोजिमको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सम्झनु पर्छ । (ख) "अल्पसङ्ख्यक समुदाय" भन्नाले निर्वाचन हुनुभन्दा तत्काल अगाडि भएको राष्ट्रिय जनगणनाको आधारमा संवधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) को अधीनमा रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनु पर्छ । (ग) "आयोग" भन्नाले संवधानको धारा २४५ बमोजिमको निर्वाचन आयोग सम्झनु पर्छ । (घ) "उम्मेदवार" भन्नाले दफा १८ बमोजिम प्रदेश सभाको सदस्यमा उम्मेदवार हुन मनोनयन गरिएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ र सो शब्दले दफा २८ बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "उम्मेदवारको बन्दसूची" भन्नाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने प्रयोजनका लागि दलले दफा २८ बमोजिम आयोग समक्ष पेश गरेको बन्दसूची सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा वा आयोगले दफा ७६ बमोजिम जारी गरेको आदेशमा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (छ) "दल" भन्नाले निर्वाचनको प्रयोजनका लागि आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दल सम्झनु पर्छ र सो शब्दले एकल चुनाव चिन्ह लई संयुक्त रुपमा निर्वाचनमा सहभागी हुने दलहरूको समूहलाई समेत जनाउँछ । (ज) "निर्वाचन" भन्नाले प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पहिलो हुने निर्वाचति हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचति सदस्यको पद रक्ति भएको अवस्थामा गरिने उपनिर्वाचनलाई समेत जनाउँछ । (झ) "निर्वाचन अधिकृत" भन्नाले दफा ८ बमोजिम आयोगबाट नियुक्त भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (ञ) "निर्वाचन क्षेत्र" भन्नाले पहिलो हुने निर्वाचति हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचनका लागि सङ्घीय कानून बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ट) "निर्वाचन प्रतनिधि" भन्नाले दफा ६३ बमोजिम नियुक्त भएको निर्वाचन प्रतनिधिसम्झनु पर्छ । (ठ) "पहिलो हुने निर्वाचति हुने निर्वाचन प्रणाली" भन्नाले दफा ४ बमोजिमको निर्वाचन प्रणाली सम्झनु पर्छ । (ड) "पछिडिएको क्षेत्र" भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको प्रत्येक प्रदेश अन्तर्गतको पछिडिएको क्षेत्र सम्झनु पर्छ । (ढ) "प्रदेश सभा" भन्नाले संवधानको धारा १७६ बमोजिम गठन हुने प्रदेश सभा सम्झनु पर्छ ।

(ण) "मतदाता" भन्नाले सङ्घीय कानून बमोजिम निर्वाचनको लागि अन्तमि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (त) "मतपत्र" भन्नाले निर्वाचनमा मतदान गर्नको लागि व्यवस्था गरिएको मतपत्र सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वदियुतीय उपकरणबाट मतदान हुने व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो वदियुतीय उपकरण प्रयोग हुने मतपत्र वा त्यस्तो उपकरणमा जडति डिजिटल मतपत्रलाई समेत जनाउँछ । (थ) "मतपेटिका" भन्नाले मत सङ्केत गरेको मतपत्र राख्नको लागि आयोगले व्यवस्था गरेको मतपेटिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वदियुतीय उपकरणबाट मतदान गरेकोमा त्यसरी मतदान गरेको मत सङ्केतलाई अभिलेख गर्ने वदियुतीय उपकरणलाई समेत जनाउँछ । (द) "मतदान अधिकृत" भन्नाले दफा ११ बमोजिम नियुक्त भएको मतदान अधिकृत सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सहायक मतदान अधिकृतलाई समेत जनाउँछ । (ध) "सदस्य" भन्नाले प्रदेश सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ । (न) "समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली" भन्नाले दफा ५ बमोजिमको निर्वाचन प्रणाली सम्झनु पर्छ । (प) "संवधान" भन्नाले नेपालको संवधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । निर्वाचन प्रणाली । ३. निर्वाचन प्रणाली: प्रदेश सभाको निर्वाचन देहाय बमोजिमको निर्वाचन प्रणाली अपनाई गरिनेछ: - । (क) पहिलो हुने निर्वाचति हुने निर्वाचन प्रणाली, । (ख) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । ४. पहिलो हुने निर्वाचति हुने निर्वाचन प्रणाली: पहिलो हुने निर्वाचति हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एक निर्वाचन क्षेत्र एक पदको आधारमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार प्रदेश सभाको सदस्यमा निर्वाचति हुनेछ । ५. समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली: समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी दललाई मत दिने र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कूल मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतनिधित्व गर्ने उम्मेदवार प्रदेश सभाको सदस्यमा निर्वाचति हुनेछन् । परिच्छेद-३ । निर्वाचनको सूचना । ६. निर्वाचनको मिति तोकने: (१) नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति तोकनेछ । तर निर्वाचनको मिति तोकनुभन्दा अघि नेपाल सरकारले आयोगको परामर्श लनु पर्नेछ । (२) संवधानको धारा १६८ को उपधारा (७) बमोजिम प्रदेश सभा वघिटन भएकोमा मुख्यमन्त्रीको सफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा वघिटन भएको छ महिनाभितर निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको मितिमा एकै

चरणमा नरिवाचन सम्पन्न गर्न सम्भव नभएमा सो मतिबाट नरिवाचन शुरु हुने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा नरिवाचन सम्पन्न गर्न अलगअलग मति सिमेत तोकनि सकिन्छ । (४) यस दफा बमोजमि नरिवाचनको मति तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ७. नरिवाचनको कार्यक्रमको सूचना: (१) दफा ६ बमोजमि नरिवाचनको मति तोकिएको सूचना प्रकाशित भएपछि आयोगले नरिवाचन कार्यक्रमको सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको नरिवाचन कार्यक्रममा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने, मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारको वरिधमा उजुरी दनि, मनोनयनपत्र जाँच गर्ने, मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारले नाम फर्ति लनि, उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन गर्ने, उम्मेदवारलाई नरिवाचन चनिह प्रदान गर्ने र मतदान गर्ने मति, समय र स्थान उल्लेख गरेको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको नरिवाचन कार्यक्रममा समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगमा पेश गर्ने, सो उपर दाबी वरिध गर्ने र उम्मेदवारको अन्तमि बन्दसूची प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम समेत समावेश गर्नु पर्नेछ । (४) यस दफा बमोजमिको नरिवाचन कार्यक्रम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिन्छ । (५) उपदफा (१) बमोजमि आयोगले प्रकाशन गरेको नरिवाचन कार्यक्रम बमोजमिको सूचना सम्बन्धित नरिवाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-४ । मुख्य नरिवाचन अधिकृत, नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र अन्य कर्मचारी । ८. नरिवाचन अधिकृतको नयुक्तः (१) संवधान, यस ऐन तथा प्रचलित सङ्घीय कानून बमोजमि नरिवाचनमा सम्पादन गर्नुपर्ने काम गर्न वा गराउनका लागि प्रत्येक जिल्लामा आयोगले एक जना मुख्य नरिवाचन अधिकृत र प्रत्येक नरिवाचन क्षेत्रमा एक जना नरिवाचन अधिकृत नयुक्त गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आयोगले नरिवाचन अधिकृत नयुक्त गर्दा न्याय परिषदको परामर्शमा जिल्ला न्यायाधीशलाई मुख्य नरिवाचन अधिकृतमा र न्याय सेवा आयोगको परामर्शमा नेपाल न्याय सेवाका कर्मता राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतलाई नरिवाचन अधिकृतमा नयुक्त गर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको नरिवाचन एकै मतिमा हुने गरी नरिवाचन मति तोकिएकोमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको नरिवाचनका लागि नयुक्त भएको मुख्य नरिवाचन अधिकृतलाई प्रदेश सभा सदस्यको नरिवाचनका लागि समेत मुख्य नरिवाचन अधिकृतको रुपमा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि नयुक्त भएको नरिवाचन अधिकृतलाई प्रदेश सभाका सम्बन्धित नरिवाचन क्षेत्रको समेत नरिवाचन अधिकृतको रुपमा काम गर्ने गरी तोकिएको । (४) नरिवाचन अधिकृतले आयोगले तोके बमोजमिको सङ्ख्यामा सहायक नरिवाचन अधिकृत र अन्य कर्मचारी नयुक्त गर्न सक्नेछ । ९. मुख्य नरिवाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) आयोगको निर्देशनको अधीनमा रही आफूलाई तोकिएको जिल्लाभित्रको नरिवाचन क्षेत्रहरुको नरिवाचन सम्बन्धी कामको समन्वय र सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दनि मुख्य नरिवाचन अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ । (२) मुख्य नरिवाचन अधिकृतले आफूलाई तोकिएको नरिवाचन क्षेत्रमा नरिवाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग र पालना समेत गर्नेछ ।

१०. नरिवाचन अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) आयोग र मुख्य नरिवाचन अधिकृतको निर्देशनको अधीनमा रही आफूलाई तोकिएको नरिवाचन क्षेत्रमा यस ऐन बमोजमि नरिवाचन गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा गर्नु, गराउनु नरिवाचन अधिकृतको कर्तव्य हुनेछ । (२) नरिवाचन अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) नरिवाचन अधिकृतले नरिवाचनको काम गर्न खटाएको कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । तर मनोनयनपत्र जाँच्ने, मनोनयन पत्र सदर वा बदर गर्ने र अन्तमि मतगणनाको अन्तमि परिणाम घोषणा गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने छैन । (४) नरिवाचन अधिकृतले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई नरिवाचन सम्बन्धी कुनै काममा खटाउन वा लगाउन सक्नेछ । तर यसरी कर्मचारी वा शिक्षक खटाउँदा कर्मचारीको हकमा नजिको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा र शिक्षकको हकमा नजि कार्यरत स्थान र नजिको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा नपर्ने गरी खटाउनु पर्नेछ । ११. मतदान अधिकृतको नयुक्तः (१) नरिवाचन अधिकृतले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कर्मचारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत वा सहायक मतदान अधिकृत नयुक्त गर्न सक्नेछ । तर यसरी मतदान अधिकृत वा सहायक मतदान अधिकृत नयुक्त गर्दा कर्मचारीको हकमा नजिको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा र शिक्षकको हकमा नजि कार्यरत स्थान र नजिको घर ठेगाना रहेको स्थानको सम्बन्धित वडामा नपर्ने गरी नयुक्त गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्त मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृतले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा जारी भएको आदेशले तोके बमोजमिको मतदान गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न गराउनु पर्नेछ । (३) मतदान अधिकृत तथा सहायक मतदान अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-५ । उम्मेदवार तथा मनोनयनपत्र । १२. उम्मेदवारको योग्यता: कुनै व्यक्ति नरिवाचनमा उम्मेदवार हुन देहायको योग्यता पूरा गरेको हुनु पर्नेछ:- । (क) नेपालको नागरिक, । (ख) सम्बन्धित प्रदेशभित्रको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको मतदाता नामावलीमा

नाम समावेश भएको, । (ग) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (घ) कुनै कानूनले अयोग्य नभएको, र । (ङ) कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको । स्पष्टीकरण: खण्ड (ङ) को प्रयोजनको लागि "लाभको पद" भन्नाले नरिवाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ती गरिने राजनीतिक पद बाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्छ ।

१३. उम्मेदवारको अयोग्यता: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दिहायको व्यक्त नरिवाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिन्छ:- । (क) दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको, । (ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको, । (ग) नरिवाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगसिकेको मितिलि दुई वर्ष भुक्तान नगरेको, । (घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तमि भएको, । (ङ) सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिलि छ वर्ष पूरा नभएको, । (च) जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सा बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिलि तीन वर्ष पूरा नभएको, । (छ) खण्ड (घ) र (ङ) मा उल्लिखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिलि छ वर्ष पूरा नभएको, । (ज) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा रहेकोमा सो अवधिभरि, । (झ) कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभरि, । (ञ) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको । १४. दोहोरो उम्मेदवार हुन नपाउने: (१) पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अनुसार हुने नरिवाचनमा एक व्यक्तिले एक पटकमा कुनै एक नरिवाचन क्षेत्रका लागि मात्र उम्मेदवारी दनि सक्नेछ । त्यसरी कुनै व्यक्तिले एकभन्दा बढी नरिवाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार भएमा नजिको सबै नरिवाचन क्षेत्रको उम्मेदवारी आयोगले बदर गर्नेछ । (२) समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली तर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिले पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवार हुन र पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवार भएको व्यक्तिको नाम समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली तर्फको बन्दसूचीमा समावेश गर्न पाइने छैन । (३) समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली तर्फ एउटै व्यक्तिको नाम एकभन्दा बढी दलको बन्दसूचीमा समावेश भएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिको नाम त्यस्ता सबै दलको बन्दसूचीबाट हटाउनेछ । (४) प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको नरिवाचन एकै मितिमा हुने गरी नरिवाचनको मिति तोकिएको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको नरिवाचनमा उम्मेदवार भएमा नजिको दुवै नरिवाचन तर्फको उम्मेदवारी आयोगले बदर गर्नेछ ।

१५. उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी नरिणय गर्ने: (१) सदस्यको लागि उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता भइसकेको तर नरिवाचन परिणाम घोषणा भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने कसैलाई लागेमा सो विषयमा स्पष्ट प्रमाण सहित सम्बन्धित नरिवाचन अधिकृत मार्फत आयोग समक्ष उजुरी दनि सकिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी प्राप्त भएमा नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवारलाई सात दिनको म्याद दिई त्यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि वा म्यादभित्र स्पष्टीकरण प्राप्त नभएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी नरिवाचन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी र तत्सम्बन्धी कागजात यथाशीघ्र आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम उजुरी सहितका कागजात प्राप्त भएपछि आयोगले चाहेमा सो विषयमा सम्बन्धित उम्मेदवारसँग बुझ्न वा थप प्रमाण माग गर्न सक्नेछ । (५) आयोगले उपदफा (३) बमोजिम नरिवाचन अधिकृतबाट प्राप्त उजुरी सहितका कागजात जाँचबुझ गरी उजुरी प्राप्त भएको मितिलि सात दिनभित्र उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा नरिणय गरिसक्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम आयोगले उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा नरिणय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले कुनै उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धमा यस दफा बमोजिम नरिणय गरी नसकेको कारणबाट मात्र त्यस्तो नरिवाचनको काम कारबाहीमा कुनै असर पर्ने छैन । १६. पद मुक्त हुने: (१) सदस्यको पदमा नरिवाचति कुनै व्यक्तिले दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा नजि त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पद मुक्त भएको जानकारी आयोगले सम्बन्धित व्यक्तिलाई दनि पर्नेछ । (३) सदस्यको पदमा नरिवाचति व्यक्तिको अयोग्यता सम्बन्धमा अदालतमा उजुरी दनि सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजिम सदस्य पदमुक्त भएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । १७. उम्मेदवारको उमेरको गणना: नरिवाचनमा उम्मेदवार हुनको लागि उम्मेदवारको उमेरको गणना गर्दा पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणालीको हकमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने मिति सम्ममा र समानुपातिक नरिवाचन प्रणालीको हकमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने मिति सम्ममा पच्चीस वर्ष उमेर पूरा गरेको हुनु पर्नेछ । १८. उम्मेदवारको मनोनयन: (१) दफा १३ बमोजिम अयोग्यता नभएको व्यक्तिले नरिवाचनमा तोकिए बमोजिम उम्मेदवार हुन वा त्यस्तो व्यक्तिलाई उम्मेदवार मनोनयन गर्न सकिन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम उम्मेदवार मनोनयन गर्दा एक जना प्रस्तावक र एक जना समर्थक हुनु पर्नेछ । त्यस्तो प्रस्तावक र

समर्थक सोही नरिवाचन क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यक्तिलाई हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रुपमा प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा त्यस्तो उम्मेदवारले मनोनयनपत्रमा आफ्नो मज्जुरी लेखी सहीछाप समेत गर्नुपर्नेछ ।

(४) दलले खडा गरेको उम्मेदवारको सम्बन्धमा त्यस्तो दलको तर्फबाट दफा १९ को उपदफा (१) बमोजमिको अधिकारीले दिएको औपचारिक पत्र मनोनयनपत्र साथ पेश गर्नुपर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको अधिकारीले उम्मेदवारलाई दिएको त्यस्तो औपचारिक पत्रको एक प्रत नरिवाचन अधिकृतलाई समेत पठाउनुपर्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजमिको रीत नपुर्‍याई मनोनयनपत्र दाखला भएको अवस्थामा त्यस्तो उम्मेदवारलाई सो दलको उम्मेदवारको रुपमा मान्यता दिने छैन । (७) कुनै व्यक्तिलाई नरिवाचनको लागि बढीमा दुई मनोनयनपत्रद्वारा मनोनयन गर्न सकिनेछ । १९. मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्ने अधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दलले आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न त्यस्तो दलको केन्द्रीय कार्यकारणी समिति वा सो सरहको समिति वा प्रदेश समितिको पदाधिकारीलाई तोकनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको पदाधिकारीको नाम, थर, पद र नजिको दस्तखतको नमूना त्यस्तो दलको केन्द्रीय कार्यकारणी समिति वा सो सरहको समितिले तोकेको सो समितिको पदाधिकारीले प्रमाणित गरी उम्मेदवारको लागि मनोनयनपत्र दाखला गर्ने मति अगावै आयोगले तोकेको अवधिभित्र आयोगलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (२) बमोजमिको दस्तखत नमूना सहितको विवरण मनोनयनपत्र दर्ता गर्न तोकिएको मति अगावै सम्बन्धित नरिवाचन अधिकृत समक्ष पठाई सक्नुपर्नेछ । २०. मनोनयनपत्रको दर्ता: (१) उम्मेदवारको मनोनयनपत्र उम्मेदवार आफैले वा नजिको प्रतनिधि वा प्रस्तावक वा समर्थकले सम्बन्धित नरिवाचन अधिकृत समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पेश भएको मनोनयनपत्र सम्बन्धित नरिवाचन अधिकृतले यस ऐन बमोजमि रीतपूर्वको भए नभएको जाँचबुझ गरी रीतपूर्वको भए दर्ता गरी सोको नसिसा मनोनयनपत्र दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिलाई दनिनुपर्नेछ । (३) कसैले प्रस्तावक वा समर्थक नभएको, प्रस्तावक वा समर्थक दोहोरिएको, यस ऐन बमोजमिको धरौटी राखेको नसिसा नभएको, प्रस्तावक वा समर्थक वा उम्मेदवार हुने व्यक्तिको सहीछाप नभएको वा अन्य रीत नपुगेको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा नरिवाचन अधिकृतले रीत नपुगेको जतिकुरा सच्याउन लगाई त्यस्तो मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुपर्नेछ । कसैले यसरी रीत नपुगेको कुरा नसच्याई मनोनयनपत्र दर्ता गराउन चाहेमा सोही व्यहोरा मनोनयनपत्रमा जनाई त्यसको सूचना मनोनयनपत्र दर्ता गराउने व्यक्तिलाई दनिनुपर्नेछ । (४) मनोनयनपत्र साथ पेश गर्नुपर्ने अन्य कागजात तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) नरिवाचन अधिकृतले मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने समय समाप्त भएपछि नरिवाचन कार्यक्रमको सूचनामा तोकिएको मति, समय र स्थानमा मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्नेछ । २१. दाबी वरीध गर्न सक्ने: दफा २० बमोजमि मनोनयनपत्र दर्ता भएको कुनै उम्मेदवारको योग्यताको सम्बन्धमा दाबी वरीध गर्न चाहने उम्मेदवार वा नजिको प्रतनिधिले नरिवाचन कार्यक्रमको सूचनामा तोकिएको मति, समय र स्थानमा नरिवाचन अधिकृत समक्ष उजुरी दनि सक्नेछ ।

२२. मनोनयनपत्रको जाँच: (१) दफा २० बमोजमि दर्ता भएको मनोनयनपत्र जाँच गर्दा नरिवाचन कार्यक्रमको सूचनामा तोकिएको मति, समय र स्थानमा उम्मेदवार वा नजिको प्रतनिधि, प्रस्तावक वा समर्थक उपस्थिति हुनुपर्नेछ । (२) नरिवाचन अधिकृतले उपदफा (१) मा उल्लेख गरिएका व्यक्तिको उपस्थितिमा सम्पूर्ण उम्मेदवारको मनोनयनपत्र जाँच गर्नुपर्नेछ । तर त्यसरी उपस्थिति हुनुपर्ने कुनै उम्मेदवार वा नजिको प्रस्तावक वा समर्थक वा प्रतनिधि उपस्थिति नभएमा पनि मनोनयनपत्र जाँच गर्न र सो विषयमा कानून बमोजमि निर्णय गर्न यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन । (३) देहायको अवस्थामा नरिवाचन अधिकृतले यस दफा बमोजमि गर्नुपर्ने मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी कारबाही स्थगित गर्न सक्नेछ र यसरी मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी कारबाही स्थगित भएको जानकारी आयोगलाई दनिनुपर्नेछ:- । (क) मनोनयनपत्र जाँच गर्ने समयमा सो स्थानमा हुलदङ्गा लगायत अन्य असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भएमा, वा । (ख) प्राकृतिक विपद्को कारणले काबू बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा । (४) उपदफा (३) बमोजमि मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी कारबाही स्थगित भएमा आयोगले कुनै निर्देशन दिएको भए सो समेतको आधारमा नरिवाचन अधिकृतले समय र स्थान तोकी यथासम्भव छिटो मनोनयनपत्रको जाँच गर्नुपर्नेछ । (५) मनोनयनपत्रको जाँच सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २३. मनोनयनपत्र बदर हुने अवस्था: (१) देहायको अवस्थामा मनोनयनपत्र बदर हुनेछ:- । (क) संविधान र यस ऐन बमोजमि उम्मेदवारको योग्यता नभएमा, । (ख) उम्मेदवार हुने व्यक्तिको मज्जुरी नभएमा वा नजि वा नजिको प्रस्तावक र समर्थकको सहीछाप नभएमा वा कस्ति सहीछाप भएमा, । (ग) दफा ७ को उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको समयभित्र मनोनयनपत्र दर्ता नभएमा, । (घ) दफा १८, १९ र २० मा लेखिए बमोजमि मनोनयनपत्र दाखला नभएमा, । (ङ) दफा ७० बमोजमि धरौटी दाखला नगरेमा, । (च) यस ऐन बमोजमि अन्य रीत नपुगेको भएमा । (२) दफा १४ को उपदफा (२) विपरीत समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली तर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको उम्मेदवार पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवार भएमा नजिको पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली तर्फको मनोनयनपत्र बदर हुनेछ । २४. उम्मेदवारको नामावली: नरिवाचन अधिकृतले मनोनयनपत्र जाँच गरिसकेपछि कानून बमोजमि रीत पुगेका मनोनयनपत्र बमोजमिका उम्मेदवारको नामावली तयार गरी सोको एक प्रत आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । २५. नाम फर्ति लनि: (१) पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली तर्फको कुनै उम्मेदवारले उम्मेदवारको नामावलीबाट आफ्नो नाम फर्ति लनि चाहेमा दफा ७ को उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको समयभित्र नरिवाचन

अधिकृतलाई लखिति सूचना दर्ई आफ्नो नाम फर्ति लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नाम फर्ति लएको सूचना उम्मेदवार आफैले वा नजिको प्रतनिधिले दाखलिा गर्नुपर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि नाम फर्ति लएको सूचना नरिवाचन अधिकृत समक्ष दाखलिा भइसकेपछि त्यस्तो सूचना बदर गर्न वा फर्ति लनि पाइने छैन । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि दाखलिा भएको सूचनाको बारेमा नरिवाचन अधिकृत वशि्वस्त भएमा त्यस्तो उम्मेदवारको नाम उम्मेदवारको नामावलीबाट हटाउनुपर्नेछ । यसरी नाम हटाइएको सूचना नरिवाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा तुरुन्त प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (५) कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारकि पत्र प्रदान गर्न दफा १९ को उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको पदाधिकारीले त्यस्तो दलको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएको कुनै उम्मेदवारको नाम फर्ति लनि गरी नरिवाचन अधिकृतलाई दफा ७ को उपदफा (२) बमोजमि तोकिएको समयभित्र लेखी पठाएमा नजिलाई उम्मेदवारको रुपमा कायम राखिने छैन । २६. उम्मेदवारको अन्तमि नामावली: (१) दफा ७ को उपदफा (२) बमोजमि नाम फर्ति लनि तोकिएको समय समाप्त भएपछि नरिवाचन अधिकृतले बाँकी रहेका उम्मेदवारको नामावली तयार गरी एक प्रतितुरुन्त आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ र त्यसको एक प्रतियायोगमा पठाउनुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नामावलीमा उम्मेदवारको नाम नेपाली वर्णानुक्रम अनुसार लेखिनेछ र कुनै उम्मेदवार दलको तर्फबाट मनोनति भएकोमा नजिको ठेगानामा त्यस्तो दलको नाम समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ । २७. नरि्वरिीध नरिवाचति: पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत कुनै नरिवाचन क्षेत्रमा एक जना मात्र उम्मेदवार कायम हुन आएमा नरिवाचन अधिकृतले सो पदमा त्यस्तो उम्मेदवार नरि्वरिीध नरिवाचति भएको घोषणा गर्नेछ । २८. उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्ने: (१) समानुपातकि नरिवाचन प्रणाली अनुसार हुने नरिवाचनमा भाग लनि चाहने दलले आफ्नो दलको तर्फबाट प्रतनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नुपर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातकि नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत नरिवाचति हुने कूल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दश प्रतशित सदस्यका लागि उम्मेदवारी दनि गरी बन्दसूची तयार गर्नुपर्नेछ । (३) दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा पचास प्रतशित उम्मेदवार महिला रहने गरी नाम समावेश गर्नुपर्नेछ । (४) दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा समानुपातकि नरिवाचन प्रणाली तर्फ नरिधारति कूल सदस्य सङ्ख्याभन्दा बढी हुने गरी उम्मेदवारको नाम समावेश गर्न पाउने छैन । (५) दलले यस दफा बमोजमि उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा सम्बन्धति प्रदेशको भौगोलकि सन्तुलनलाई समेत ध्यान दर्ई जनसङ्ख्याको आधारमा यथासम्भव दलति, आदवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पछिडिएको क्षेत्र तथा अल्पसङ्ख्यक समुदाय समेतको प्रतनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजमि तयार गर्नुपर्नेछ । (६) दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई समेत समावेश गर्नुपर्नेछ । (७) दलले यस दफा बमोजमि तयार भएको उम्मेदवारको बन्दसूची सम्बन्धति दलको केन्द्रीय कार्यकारणी समति वा सो सरहको समतिबाट स्वीकृत गराई दफा ७ को उपदफा (३) बमोजमि तोकिएको समयभित्र आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

यसरी बन्दसूची आयोगमा पेश गरिएपछि उम्मेदवारको मनोनयन गरेको मानिनेछ । (८) दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा त्यस्तो बन्दसूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिले सो दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुन मज्जुर गरेको मज्जुरीनामा समेत पेश गर्नुपर्नेछ । (९) उपदफा (७) बमोजमि दलबाट प्राप्त उम्मेदवारको बन्दसूची यस ऐन बमोजमि तयार भए नभएको यकनि गरी सो बमोजमि तयार नभएको भए सम्बन्धति दललाई सात दिनभित्र सच्याउन आयोगले सूचति गर्नेछ । (१०) उपदफा (९) बमोजमि आयोगबाट बन्दसूची सच्याउन सूचति भएपछि सम्बन्धति दलले सो बमोजमि उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी सात दिनभित्र आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (११) उपदफा (१०) बमोजमि उम्मेदवारको बन्दसूची पेश भएको तर नरिवाचन सम्पन्न भई नसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भएमा दलले त्यस्तो बन्दसूचीमा अर्को उम्मेदवार समावेश गरी उम्मेदवार मनोनयन गर्नु पर्नेछ । यसरी उम्मेदवार मनोनयन गर्दा मृत्यु भएको उम्मेदवार जुन समावेशी आधारमा मनोनयन गरिएको हो सोही समावेशी आधारमा अर्को उम्मेदवार मनोनयन गर्नु पर्नेछ । २९. उम्मेदवारको बन्दसूची उपर दाबी वरिीधको मौका दनि: (१) दफा २८ बमोजमि प्राप्त उम्मेदवारको बन्दसूची आयोगले जाँचबुझ गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उम्मेदवारको बन्दसूची प्रकाशन गर्दा आयोगले त्यस्तो सूचीमा नाम समावेश भएको कुनै उम्मेदवारको योग्यता संवधान वा यस ऐन बमोजमि नभएको सम्बन्धमा सात दिनभित्र दाबी वरिीध गर्न सकिने व्यहोराको सूचनासमेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (१) बमोजमि प्रकाशति बन्दसूची आवश्यकता अनुसार सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि प्रकाशति उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको कुनै उम्मेदवारको संवधान वा यस ऐन बमोजमि योग्यता नपुगेको भनी सम्बन्धति प्रदेशको मतदाताले दफा ७ को उपदफा (३) बमोजमिको सूचनामा उल्लेख गरेको समयभित्र प्रमाण सहति आयोगमा दाबी वरिीध सहतिको नविदन पेश गर्न सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि दाबी वरिीधको नविदन प्राप्त भएमा आयोगले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र जाँचबुझबाट बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्तिको संवधान वा यस ऐन बमोजमिको योग्यता पुगेको नदेखिएमा आयोगले सोही व्यहोरा जनाई त्यस्तो उम्मेदवारको नाम त्यस्तो सूचीबाट हटाउनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि परेको दाबी वरिीध सम्बन्धमा सो उपदफा बमोजमिको कार्य सम्पन्न भए पछि दाबी वरिीध नपरेमा दाबी वरिीध गर्ने म्याद समाप्त भएपछि आयोगले उम्मेदवारको अन्तमि बन्दसूची प्रकाशन गर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजमि प्रकाशन भएको बन्दसूची आयोगले प्रमाणित गरी सम्बन्धित दललाई पठाउनु पर्नेछ । ३०. उम्मेदवारको बन्दसूची मान्य हुने अवधिः (१) दफा २९ को उपदफा (६) बमोजमि प्रकाशित बन्दसूची प्रदेश सभाको सो कार्यकालभर मान्य हुनेछ ।

तर प्रदेश सभा गठन भइसकेपछि मनोनयन गर्ने दलले कुनै उम्मेदवारको नाम हटाउन लेखी पठाएमा आयोगले बन्दसूचीबाट त्यस्तो उम्मेदवारको नाम हटाउन सक्नेछ । (२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित कुनै सदस्यको मृत्यु भई, राजीनामा दिई, दल त्याग गरी वा अन्य कुनै कारणले पद रक्षित भएमा सम्बन्धित दलको सफारसिमा तोकिए बमोजमि अर्को सदस्य निर्वाचित हुनेछ । यसरी दलले सफारसि गर्दा पद रक्षित भएको उम्मेदवार जुन समावेशी आधारमा मनोनयन गरिएको हो सोही समावेशी आधारमा उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट अर्को उम्मेदवारको नाम सफारसि गर्नु पर्नेछ । (३) प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्त उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांश बमोजमि नाम हटेको अवस्था बाहेक सङ्घीय संसद वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन । स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “सङ्घीय संसद” भन्नाले संवधानको धारा ८४ बमोजमि गठन हुने प्रतनिधिसभा र धारा ८६ बमोजमि गठन हुने राष्ट्रिय सभा र “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा सम्झनु पर्छ । ३१. निर्वाचन चनिहः (१) निर्वाचनका लागि दल र उम्मेदवारलाई वितरण गर्ने निर्वाचन चनिह आयोगले निर्धारण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि निर्धारण गरिएको निर्वाचन चनिह दल र उम्मेदवारलाई तोकिए बमोजमि प्रदान गरिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्रदान गरिएको निर्वाचन चनिह त्यस्तो दलका उम्मेदवार वा दल बाहेक अरु कसैले पनि प्रयोग गर्न पाउने छैन । (४) आयोगले कुनै उम्मेदवारलाई निर्वाचन चनिह प्रदान गरिसके पछि त्यस्तो उम्मेदवारले आफ्नो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा नजिलाले प्रदान गरिएको निर्वाचन चनिह परिवर्तन हुने छैन । त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाण सहित आयोगमा उजुरी दिएमा नजिको सदस्यता खारेज हुनेछ । (५) यस दफा बमोजमि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ उम्मेदवारलाई निर्वाचन चनिह प्रदान गर्दा दलको उम्मेदवारलाई उपदफा (१) बमोजमि त्यस्तो दलको लागि निर्धारण भएको निर्वाचन चनिह प्रदान गर्नु पर्नेछ । यसरी निर्वाचन चनिह वितरण गर्दा कुनै गल्ती भएको वा फरक पर्न गएको भन्ने आयोगलाई लागेमा आयोगले त्यस्तो चनिह परिवर्तन गर्न सक्नेछ । (६) पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फ स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन चनिहको समूहबाट तोकिए बमोजमिको तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चनिह प्रदान गर्नेछ । (७) उपदफा (५) र (६) बमोजमि प्रदान गरिएको निर्वाचन चनिह मतपत्रमा समावेश गर्दा देहायको क्रममा समावेश गर्नु पर्नेछः- । (क) निर्वाचन हुनुभन्दा तत्कालअघि कायम रहेको प्रदेश सभामा प्रतनिधित्व गर्ने दलले त्यस्तो प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याको आधारमा सो दलको उम्मेदवारको निर्वाचन चनिह, ।

(ख) खण्ड (क) बमोजमि प्रदेश सभामा प्रतनिधित्व नगर्ने दलको हकमा निर्वाचन प्रयोजनको लागि आयोगमा दर्ता भएको क्रमको आधारमा सो दलको उम्मेदवारको निर्वाचन चनिह, । (ग) स्वतन्त्र उम्मेदवारको नामको वर्णानुक्रमको आधारमा त्यस्तो उम्मेदवारको निर्वाचन चनिह । (८) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन यो ऐन प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो पटकको निर्वाचनको हकमा मतपत्रमा निर्वाचन चनिह समावेश गर्दा देहायको क्रममा समावेश गर्नु पर्नेछः- । (क) व्यवस्थापिका-संसदमा प्रतनिधित्व गर्ने दलले संवधान सभा सदस्य निर्वाचन २०७० मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याको आधारमा सो दलको उम्मेदवारको निर्वाचन चनिह, । (ख) व्यवस्थापिका-संसदमा प्रतनिधित्व नगर्ने दलको हकमा निर्वाचन प्रयोजनको लागि आयोगमा दर्ता भएको क्रमको आधारमा सो दलको उम्मेदवारको निर्वाचन चनिह, । (ग) स्वतन्त्र उम्मेदवारको नामको वर्णानुक्रमको आधारमा त्यस्तो उम्मेदवारको निर्वाचन चनिह । (९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ निर्वाचन चनिह वितरण गर्दा आयोगले सम्बन्धित दलको लागि निर्धारण गरेको निर्वाचन चनिह वितरण गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो निर्वाचन चनिह मतपत्रमा समावेश गर्दा उपदफा (७) को खण्ड (क) र (ख) वा उपदफा (८) को खण्ड (क) र (ख) को क्रममा समावेश गर्नु पर्नेछ । (१०) प्रतनिधिसभा वा व्यवस्थापिका-संसदमा प्रतनिधित्व गर्ने दुई वा सोभन्दा बढी दलहरु एकीकरण भएको वा गाभिएकोमा उपदफा (७) को खण्ड (क) वा उपदफा (८) को खण्ड (क) को प्रयोजनको लागि त्यसरी एकीकरण हुनु वा गाभनुअघि त्यस्ता दलहरुले प्राप्त गरेको कूल मत सङ्ख्यालाई हाल कायम भएको दलले प्राप्त गरेको मत सङ्ख्या मानिनेछ । ३२. उम्मेदवारको मृत्यु भएमाः (१) दफा २६ बमोजमि उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन हुनुअघि वा प्रकाशन भइसकेपछि दलबाट मनोनयन भएको कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भई सोको लेखित सूचना निर्वाचन प्रतनिधि, सम्बन्धित दल वा अन्य कुनै व्यक्तबाट प्राप्त भएमा र सो कुरामा निर्वाचन अधिकृत विश्वस्त भएमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो निर्वाचनसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम तुरुन्त स्थगित गरी सोको जानकारी आयोगलाई दनु पर्नेछ । तर पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको स्वतन्त्र उम्मेदवार वा समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको कुनै उम्मेदवारको मृत्यु भएमा निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित हुने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि कार्यक्रम स्थगित भएको सूचना अन्य उम्मेदवार समेतको जानकारीको लागि निर्वाचन अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा टाँस्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमिको जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन हुनुअघि उम्मेदवारको मृत्यु भएमा त्यस्तो नरिवाचनको मतदानको कार्यक्रममा असर नपर्ने गरी उम्मेदवारको मनोनयन सम्बन्धी कार्यक्रम र उम्मेदवारको अन्तमि नामावली प्रकाशन भएपछि मृत्यु भएमा मतदान गर्ने मिति लगायत यस परचिछेद बमोजमिको अन्य कार्यक्रम पुनः नरिधारण गरी नरिवाचन अधिकृतलाई पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उम्मेदवारको मृत्यु भई नरिवाचनको कार्यक्रम स्थगति भएकोमा दफा ७ को उपदफा (२) बमोजमिको नरिवाचन कार्यक्रममा लेखिए बमोजमिको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि पन्ध्र दिनभन्दा बढी भएमा पुनः अर्को कार्यक्रम प्रकाशन गर्नु पर्ने छैन र सोही कार्यक्रमको समयावधिभित्र मतदानको काममा बाधा नपुग्ने गरी उम्मेदवारको मनोनयन सम्बन्धी काम पूरा गर्नु पर्ने गरी नरिवाचन कार्यक्रम नरिधारण गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि नरिवाचन कार्यक्रम स्थगति भएकोमा पहिलो मनोनयनपत्र पेश गरेको उम्मेदवारले पुनः मनोनयनपत्र दाखला गर्नु पर्ने छैन र जुन दलको उम्मेदवारको मृत्यु भएको हो त्यस्तो दलको तर्फबाट मात्र पुनः उम्मेदवार मनोनयन गर्न सकिनेछ । ३३. उम्मेदवारको परचियपत्रः यस परचिछेद बमोजमि अन्तमि नामावलीमा कायम रहेको पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गतका उम्मेदवारलाई नरिवाचन अधिकृतले आयोगले तोके बमोजमिको परचियपत्र दनिन्छ । परचिछेद-६ । मतदान केन्द्र, मतपत्र र मतपेटिका । ३४. मतदान केन्द्रः (१) आयोगले नरिवाचनका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा मतदान केन्द्र तथा उपकेन्द्र तोक्नेछ । (२) नरिवाचन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजमिको मतदान केन्द्र वा उपकेन्द्र थपघट गर्न आवश्यक ठानेमा त्यसरी थपघट गर्नु पर्ने आवश्यकता र औचित्य सहित । आयोगमा लेखी पठाउन सक्नेछ र आयोगले त्यस्तो व्यहोरा मनासबि ठानेमा मतदान केन्द्र वा उपकेन्द्र थपघट गर्न सक्नेछ । (३) नरिवाचन अधिकृतले आवश्यक भएमा आयोगको पूर्व स्वीकृत लिई सुवधाजनक वा व्यवहारिक दृष्टिबाट मतदाताको पहुँच हुने ठाउँमा मतदान केन्द्र वा उपकेन्द्र सार्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजमि मतदान केन्द्र तथा उपकेन्द्र तोकिएको, थपघट गरिएको वा सारिएको सूचना आयोगले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) एउटा मतदानस्थलको क्षेत्रभित्र आवश्यकता अनुसार एक वा एकभन्दा बढी मतदान केन्द्र, उपकेन्द्र वा मतदान कक्षहरू रहन सक्नेछन् । (६) मतदान केन्द्र, उपकेन्द्र वा मतदान कक्ष तोक्ने आधार, प्रक्रिया र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३५. मतपत्रः (१) आयोगले पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली तथा समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनका लागि नरिवाचन चर्निह भएको मतपत्रको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मतपत्रमा पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली तर्फ प्रत्येक उम्मेदवार र समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली तर्फ नरिवाचन प्रयोजनको लागि आयोगमा दर्ता भएका दलका लागि दफा ३१ बमोजमि प्रदान गरिएको नरिवाचन चर्निह सहितको मतदान गर्ने कोठा हुनेछ ।

(३) मतपत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३६. मतपेटिकाः (१) पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली तथा समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली अनुरूप हुने नरिवाचनमा मतदानका लागि प्रयोग हुने गरी आयोगले मतपेटिकाको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) मतपेटिका व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-७ । मतदान । ३७. मतदानको समयः मतदान हुने मितिमा मतदान गर्ने समय दफा ७ को उपदफा (२) बमोजमिको सूचनामा तोके बमोजमि हुनेछ । ३८. मतदानः (१) नरिवाचन क्षेत्रको कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कुनै वडाको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको मतदाताले सोही गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सोही वडाको लागि निजिलाई तोकिएको मतदान केन्द्रमा मात्र मतदान गर्न पाउनेछ । तर अस्थायी मतदाताको हकमा आयोगले छुट्टै मतदान केन्द्र तोक्न सक्नेछ । (२) मतदाताले मतदान गर्न तोकिए बमोजमि मतपत्र लिई सोको लागि राखिएको मतपेटिकामा मतदान गर्नु पर्नेछ । (३) अस्थायी मतदाताले तोकिए बमोजमि समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनका लागि मात्र मतदान गर्न सक्नेछ । (४) मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको मतदाताको नामबाट त्यस्तो मतदाता बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने छैन । (५) कुनै पनि मतदाताले एउटै नरिवाचनमा एकभन्दा बढी पटक वा एकभन्दा बढी मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न पाउने छैन । (६) कुनै पनि मतदाताले मतदानको अवधिभर आफूले कसलाई मतदान गरेको हो भन्ने व्यहोरा कुनै पनि माध्यमबाट कसैलाई पनि प्रकट गर्नु हुँदैन । ३९. मतदानको प्रक्रियाः (१) मतदान केन्द्रमा मतदानका लागि उपस्थिति मतदातालाई मतदान अधिकृतले तोकिए बमोजमिको रीत पुर्याई मतपत्र दनिन्छ । (२) मतदातालाई मतपत्र दनुअघि मतदान अधिकृतले मतदाता नामावलीमा तोकिए बमोजमि सङ्केत जनाई आयोगले नरिधारण गरे बमोजमिको मतपत्र दनिन्छ । (३) मतदाताले मतपत्रमा तोकिए बमोजमिको छाप वा चर्निह गोप्य तवरले लगाई मतदान गर्नु पर्नेछ । (४) मतदाताले पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनको हकमा मतपत्रमा आफूले रोजेको कुनै एक जना उम्मेदवारको चर्निह भएको कोठामा र समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनको हकमा आफूले रोजेको कुनै एक दलको नरिवाचन चर्निह भएको कोठामा उपदफा (३) बमोजमिको छाप वा चर्निह लगाई तोकिए बमोजमि मतदान गरी मतपेटिकामा खसाउनु पर्नेछ । (५) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मतदान गर्ने प्रयोजनको लागि विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरिएको अवस्थामा मतदाताले तोकिए बमोजमि विद्युतीय उपकरणद्वारा मतदान गर्नु पर्नेछ । ४०. नाम ढाँटी मतदान गर्न आएमा वरीध गर्नेः (१) कुनै व्यक्तिले आफ्नो नाम ढाँटी अर्को मतदाताको नाममा मतदान गर्नका लागि मतपत्र लनि आएमा उम्मेदवार, नजिको प्रतनिधि वा सोही मतदान केन्द्रको कुनै मतदाताले एक सय रुपैयाँ धरौटी राखी मतदान अधिकृत समक्ष वरीध गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि वरीध भएमा मतदान अधिकृतले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक कुरा बुझी तत्काल नरिणय गर्नु पर्नेछ र यसरी पर्न आएको वरीध र त्यसको नरिणय आयोगले तोके बमोजमिको नरिणय कतिबन्दा तुरुन्त जनाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि वरीध ठीक ठहरेमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो धरौटी रकम सम्बन्धति व्यक्तलाई फर्ति दनिन्छ र वरीध गलत देखिएमा त्यस्तो धरौटी रकम जफत हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको वरीध ठीक ठहरेमा त्यसरी नाम ढाँटी मतदान गर्न आउने व्यक्तलाई मतदान अधिकृतले नरिवाचन कसूर तथा सजाय सम्बन्धी सङ्घीय कानून बमोजमि जरिवाना गर्नेछ । ४१. मतदान केन्द्रमा प्रवेश: (१) मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा देहायका व्यक्त बाहेक अरु कसैलाई प्रवेश गर्न दनि छैन:- । (क) मतदाता, । (ख) पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवार वा नजिको एक जना नरिवाचन प्रतनिधि वा मतदान प्रतनिधि, । (ग) समानुपातकि नरिवाचन प्रणाली तर्फ राजनीतकि दलको नरिवाचन प्रतनिधि वा मतदान प्रतनिधि, । (घ) आयोगबाट अनुमति प्राप्त पर्यवेक्षक, । (ङ) आयोग, नरिवाचन अधिकृत वा मतदान अधिकृतबाट अनुमति पाएका व्यक्ती, । (च) मतदाताको साथमा रहेको बढीमा पाँच वर्षको बालक, । (छ) दृष्टबिहीन वा शारीरिक रूपले अशक्त मतदाताको सहयोगको लागि साथमा आएको एकाघरको परिवारको सदस्य । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मतदान केन्द्रको सुरक्षास्थल खटिएको सुरक्षाकर्मी बाहेक कुनै प्रकारको हतियार साथ लिएको व्यक्ती वा मादक पदार्थ सेवन गरेको व्यक्तलाई मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न दनि छैन । (३) मतदान केन्द्रमा प्रवेश गरसकेका मतदान गर्न बाँकी मतदाता बाहेक मतदानको समय समाप्त भएपछि अन्य मतदाताले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न वा त्यहाँ रहन पाउने छैनन् । ४२. अशक्त मतदाता: दृष्टबिहीन, शारीरिक अशक्तता वा अरु कुनै कारणवश कुनै मतदाता आफैले मत सङ्केत गर्न नसक्ने भई मत सङ्केत गर्ने काममा सहयोग पुर्याउन आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्यलाई साथमा लैजान अनुमति भागेमा वा मत सङ्केत गर्ने काममा सहयोग पुर्याउन मतदान अधिकृतलाई अनुरोध गरेमा र मतदान अधिकृतलाई सो कुरा उपयुक्त लागेमा नजिको परचिय खुल्ने प्रमाणको आधारमा परिवारको त्यस्तो सदस्यलाई मतदाताको साथमा मत सङ्केत गर्ने स्थानमा प्रवेश गर्न अनुमति दनि वा मतदान अधिकृतले मतदाताको इच्छा अनुसार नजिको मतपत्रमा मत सङ्केत गरदिन सक्नेछ । ४३. नरीक्षण गर्न सक्ने: कुनै मतदाता मत सङ्केत गर्ने स्थानमा मनासबि समयभन्दा बढी समयसम्म बसेमा वा मतदान अधिकृतलाई कुनै शङ्का लागेमा नजिले मत सङ्केत गर्ने स्थानमा प्रवेश गरी नरीक्षण गर्न सक्नेछ । ४४. मतपेटिका नोक्सान भएमा वा तोडफोड गरिएमा: (१) कुनै मतदान केन्द्रमा मतदानका लागि प्रयोग भएको मतपेटिका दुर्घटनावश नोक्सान भएमा वा जानाजान तोडफोड गरी नोक्सान गरिएमा मतदान अधिकृतले सम्बन्धति नरिवाचन अधिकृतलाई त्यस घटनाको प्रतविदन तुरुन्त दनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त भएमा वा मतदान अधिकृतले नरिवाचन अधिकृतलाई बुझाई सकेको मतदानका लागि प्रयोग भएको मतपेटिका कुनै कसिमिले खोसिएमा, जानाजान तोडफोड गरी नोक्सान गरिएमा वा दुर्घटनावश नोक्सान भएमा नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदान तुरुन्त रद्द गरी त्यसको प्रतविदन आयोगलाई दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि मतदान रद्द गरिएको मतदान केन्द्रमा नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान गर्ने मतिरि समय तोकी सोको सूचना त्यस्तो मतदान केन्द्रमा तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ४५. वशिष परस्थितिमा मतदान स्थगति गर्न सकिने: (१) कुनै मतदान केन्द्रमा हुलदङ्गा लगायत अन्य असामान्य परस्थिति उत्पन्न भई वा कुनै कारणले वदियुतीय उपकरण सञ्चालन हुन नसकी वा उपद्रव वा प्राकृतिक वपित्ति वा काबू बाहिरको कुनै कारणले मतदानको काम हुन नसक्ने कुरामा मतदान अधिकृत वशिषस्त भएमा नजिले त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदान कार्य तत्काल स्थगति गरी सोको सूचना सोही स्थानमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) मतदान अधिकृतले उपदफा (१) बमोजमि मतदान स्थगति गरेको सूचना तुरुन्त नरिवाचन अधिकृतलाई दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि मतदान स्थगति भएको व्यहोराको जानकारी नरिवाचन अधिकृतले तुरुन्त आयोगलाई र मुख्य नरिवाचन अधिकृतलाई समेत दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमिको जानकारी प्राप्त गरेपछि आयोगले अन्यथा नरिदेशन दिएमा बाहेक नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान हुने मतिरि समय तोकी सोको सूचना त्यस्तो मतदान केन्द्रमा तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ४६. मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जा: (१) देहायको अवस्थामा मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जा भएको मानिन्छ :- । (क) कसैले बल प्रयोग गरी वा डर त्रास देखाई वा धम्की दिई मतदान केन्द्र वा मतदान गर्न नश्चिति गरिएको स्थान आफ्नो कब्जामा लई मतदानको कार्यमा प्रभाव पारेमा वा कुनै उम्मेदवारको समर्थक । मतदातालाई मात्र मतदान गर्न दिएमा वा अन्य मतदातालाई मतदान गर्न नदिएमा, । (ख) कसैले मतदातालाई कुनै उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गर्न वा नगर्न डर त्रास देखाएमा वा धम्की दिएमा वा मतदान गर्नको लागि बाटो वा गाँडा छेकी रोकेमा वा मतदान केन्द्रमा वा मतदान गर्ने स्थानमा जान वा प्रवेश गर्न नदिएमा, वा । (ग) कसैले मतदान कार्य सञ्चालन गर्न खटिएको मतदान अधिकृत वा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नदिएमा वा नजिको जमिमामा रहेको मतपत्र, मतपेटिका वा मतदान सम्बन्धी सामग्री खोसेमा वा अन्य त्यस्तै कार्य गरी मतदानको कार्य नष्पिष तथा स्वतन्त्र रुपमा सामान्य ढङ्गले सञ्चालन नहुने वा हुन नसक्ने गरी प्रभावति गरेमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा उल्लिखित कुनै प्रकारले मतदान केन्द्रको अनधिकृत कब्जा भएमा मतदान अधिकृतले तत्काल मतदान स्थगति गरी त्यसको प्रतविदन नरिवाचन अधिकृतलाई र नरिवाचन अधिकृतले आयोगलाई तुरुन्त दनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त भएमा आयोगले वा आयोगबाट कुनै नरिदेशन प्राप्त भएमा नरिवाचन अधिकृतले आयोगको नरिदेशन बमोजमि

उपदफा (१) बमोजमिको घटनाको जाँच गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जाँचको प्रतविदनको आधारमा आयोगले वा आयोगको निर्देशन अनुसार नरिवाचन अधिकृतले त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदान रद्द गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि मतदान रद्द भएको मतदान केन्द्रमा नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान गर्ने मिति र समय तोकी सोको सूचना त्यस्तो मतदान केन्द्रमा समेत तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ४७. मतपेटिका बन्द गर्ने: मतदान समाप्त भएपछि मतदान अधिकृतले मतदान गरिएको मतपत्र राखिएको मतपेटिका आयोगले तोके बमोजमिको रीत पुर्याई बन्द गर्नु पर्नेछ । ४८. मतपेटिका नरिवाचन अधिकृतलाई हस्तान्तरण गर्ने: मतदान अधिकृतले मतदानको लागि प्रयोग गरिएको मतपेटिका सुरक्षति रुपमा नरिवाचन अधिकृतलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-८ । मतगणना र नरिवाचन परिणाम । ४९. नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्नु, गराउनु पर्ने: नरिवाचन अधिकृतले आफ्नो नरिवाचन क्षेत्रभित्र भएको नरिवाचनको मतगणनाको काम तोकिए बमोजमि गर्नु, गराउनु पर्नेछ । ५०. मतगणनाको सूचना: कुनै नरिवाचन क्षेत्रको नरिवाचनको लागि मतदान गर्न निर्धारित सबै मतदान केन्द्रमा मतदानको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने स्थान, मिति र समय तोकी सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ५१. मतगणना: (१) नरिवाचन अधिकृतले दफा ५० बमोजमिको सूचनामा उल्लेख गरिएको स्थान, मिति र समयमा तोकिए बमोजमि मतगणना गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको मतगणना गर्ने स्थान, मिति र समयमा उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतिनिधि वा तोकिए बमोजमिका मतगणना प्रतिनिधि उपस्थति रहन सक्ने छन् । (३) यस ऐन बमोजमि कुनै नरिवाचन क्षेत्रको कुनै मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो मतदान केन्द्रको मतदान कार्य समाप्त नभएसम्म सो नरिवाचन क्षेत्रको अन्य मतदान केन्द्रको मतगणना प्रारम्भ गरिने छैन । ५२. मतगणना गर्ने स्थानमा प्रवेश: (१) नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने स्थानमा देहायका व्यक्ति बाहेक अरु कसैलाई प्रवेश गर्न दिने छैन:- । (क) पहिलो हुने नरिवाचन हुने नरिवाचन प्रणाली तर्फका उम्मेदवार वा नजिको एक जना नरिवाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि, । (ख) समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली तर्फ दलको एक जना नरिवाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधि, । (ग) मतगणनाको काममा खटएका कर्मचारी, । (घ) आयोगबाट अनुगमन वा अन्य प्रयोजनको लागि खटएका पदाधिकारी वा कर्मचारी, । (ङ) आयोगबाट अनुमति प्राप्त पर्यवेक्षक, । (च) सुरक्षाको लागि खटएका कर्मचारी, । (छ) आयोग वा नरिवाचन अधिकृतबाट अनुमति पाएका व्यक्ति । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मतगणना स्थलको सुरक्षार्थ खटिएको सुरक्षाकर्मी बाहेक कुनै प्रकारको हतियार साथ लिएको व्यक्ति वा मादक पदार्थ सेवन गरेको व्यक्तिलाई नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने स्थानमा प्रवेश गर्न दिने छैन ।

(३) मतगणना गर्ने काममा बाधा पुर्याउने जुनसुकै व्यक्तिलाई नरिवाचन अधिकृतले मतगणना गर्ने स्थानबाट बाहिर जान आदेश दिने सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पाएको व्यक्तिले मतगणना गर्ने स्थानबाट बाहिर जानु पर्नेछ । त्यस्तो आदेश पालना नगरी अटेर गर्ने व्यक्तिलाई नरिवाचन अधिकृतको आदेश बमोजमि सुरक्षाकर्मीले त्यस्तो स्थानबाट बाहिर पठाउनेछ । ५३. मतगणना लगातार गर्ने: (१) नरिवाचन अधिकृतले मतगणना प्रारम्भ गरेपछि मतगणना समाप्त नभएसम्म त्यस्तो मतगणनाको काम लगातार गर्नु पर्नेछ । (२) काबू बाहिरको परिस्थितिपरी मतगणनाको काम बीचैमा रोकनु परेमा नरिवाचन अधिकृतले गणना गरिसकेका मतपत्रहरू, मतगणना अभिलेख, मतगणना गर्न बाँकी रहेका मतपत्रहरू र मतगणना गर्न बाँकी मतपेटिकाहरूको लगत समेत अलग-अलग खाम, थैलो वा बोरामा बन्द गरी आफ्नो लाहाछाप लगाउनु पर्नेछ । त्यस्तो खाम, थैलो वा बोरामा उम्मेदवार, नरिवाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिले समेत आफ्नो लाहाछाप लगाउन सक्नेछ । (३) नरिवाचन अधिकृतले उपदफा (२) बमोजमि रोकिएको मतगणनाको काम यथाशक्य छिटो पुनः प्रारम्भ गर्नु पर्नेछ । नरिवाचन अधिकृतले यसरी मतगणना पुनः प्रारम्भ हुने सूचना त्यस्तो स्थानमा उपस्थिति उम्मेदवार, नरिवाचन प्रतिनिधि वा मतगणना प्रतिनिधिलाई दर्ज मतगणना गर्ने स्थानमा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । तर कुनै उम्मेदवार, उम्मेदवारको प्रतिनिधि वा दलको प्रतिनिधि उपस्थिति हुन नआएको कारणले मतगणना गर्ने काममा बाधा पुगेको मानिने छैन । ५४. मतगणना पूरा हुनुअघि मतपत्र नोक्सान भएमा: (१) मतगणना पूरा हुनुभन्दा पहिले कुनै मतदान केन्द्रमा प्रयोग गरिएको मतपत्र वा मतपत्र रहेको मतपेटिका नरिवाचन अधिकृतको नियन्त्रणबाट गैरकानूनी तवरले अन्यत्र लगिएमा, खोलिएमा, नोक्सान गरिएमा, तोडफोड गरिएमा, हराएमा वा दुर्घटनाश नोक्सान भएमा नरिवाचन अधिकृतले मतगणनाको काम स्थगित गरी त्यसको प्रतविदन आयोगलाई तुरुन्त दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो घटनाको सम्बन्धमा कुनै जाँचबुझ गर्नु पर्ने ठहर्याएमा आयोगको आयुक्त वा अनुगमन टोली खटाई जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (१) बमोजमिको प्रतविदन वा उपदफा (२) बमोजमि जाँचबुझ गर्न खटाइएको आयुक्त वा अनुगमन टोलीको प्रतविदनको आधारमा त्यस्तो मतपत्र वा मतपेटिका नरिवाचन अधिकृतको नियन्त्रणबाट गैर कानूनी रुपमा अन्यत्र लगिएको, खोलिएको, नोक्सान गरिएको, तोडफोड गरिएको, हराएको वा दुर्घटनाश नोक्सान भएको र सोको कारण मतगणना सुचारु गर्न नसकिने ठहर्याएमा त्यस्तो कार्यबाट असर परेका मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्रहरू अवैध घोषित गरी मतदान रद्द गर्न सक्नेछ । (४) आयोगबाट उपदफा (३) बमोजमि मतदान रद्द गरिएको मतदान केन्द्रमा नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान हुने स्थान, मिति र समय तोकी सोको सूचना मतदान केन्द्रमा तुरुन्त प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

५५. मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा: (१) देहायका अवस्थामा मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भएको मानिनेछ:- । (क) कसैले बल प्रयोग गरी वा डर त्रास देखाई वा धम्की दर्ज मतगणना स्थललाई आफ्नो कब्जामा लई मतगणनाको कार्यमा प्रभाव पारेमा, । (ख) कसैले मतगणना कार्यमा खटिएको नरिवाचन

अधिकृत वा कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न नदिएमा वा नजिको जमिमामा रहेको मतपत्र, मतपेटिका वा मतगणना सम्बन्धी अन्य सामग्री खोसेमा वा अन्य त्यस्तै कार्य गरी मतगणनाको कार्य नषिपक्ष तथा स्वतन्त्र रुपमा सामान्य ढङ्गले सञ्चालन नहुने वा हुन नसक्ने गरी प्रभावति गरेमा, वा । (ग) मतगणनाको कार्यमा संलग्न रहेको कुनै व्यक्तिले खण्ड (क) वा (ख) बमोजमिको कार्य गरेमा वा त्यस्तो कार्य गर्न सहयोग पुर्याएमा वा अनुमति दिएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भएमा नरिवाचन अधिकृतले मतगणनाको कार्य तत्काल स्थगति गरी त्यसको प्रतविदन आयोगलाई तुरुन्त दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको प्रतविदन प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो घटनाको सम्बन्धमा कुनै जाँचबुझ गर्नु पर्ने ठहर्याएमा आयोगको आयुक्त वा अनुगमन टोली खटाई जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । (४) आयोगले उपदफा (२) बमोजमिको प्रतविदनको आधारमा वा उपदफा (३) बमोजमि जाँचबुझ गर्न खटाइएको आयुक्त वा अनुगमन टोलीको प्रतविदनको आधारमा त्यस्तो मतगणना स्थल उपदफा (१) बमोजमि अनधिकृत तवरले कब्जा भएको ठहर्याएमा त्यसरी कब्जाबाट असर परेको मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्रहरू अवैध घोषति गरी मतदान रद्द गर्नेछ । (५) आयोगबाट उपदफा (४) बमोजमि मतदान रद्द गरिएको मतदान केन्द्रमा नरिवाचन अधिकृतले पुनः मतदान हुने स्थान, मतिर समय तोकी सोको सूचना तुरुन्त मतदान केन्द्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ५६. मतपत्र बदर हुने अवस्था: देहायका अवस्थामा मतपत्र बदर हुनेछ :- । (क) सम्बन्धति मतदान अधिकृतको दस्तखत नभएको, । (ख) औंठाछाप लगाई वा दफा ३९ को उपदफा (३) बमोजमिको चनिह वा छाप बाहेक अन्य चनिह वा छाप लगाई मत संकेत गरिएको, । (ग) मत संकेत चनिह नबुझिनी गरी लतपतिएको वा च्यातिएको, । (घ) उम्मेदवारको नरिवाचन चनिह रहेको कोठामा वा दलको नरिवाचन चनिह भएको कोठामा मत संकेत नगरी अन्यत्र मत संकेत गरिएको, । (ङ) एकभन्दा बढी उम्मेदवार वा दलको नरिवाचन चनिह भएको कोठामा छुट्टा-छुट्टै मत संकेत गरिएको, । (च) एकभन्दा बढी उम्मेदवार वा दलको नरिवाचन चनिह भएको कोठामा मत सङ्केतको चनिह पर्ने गरी मत सङ्केत गरिएको, । (छ) मत सङ्केत नगरी मतदान अधिकृतलाई फरिटा दइएको, । (ज) कुनै पनि उम्मेदवार वा दलको नरिवाचन चनिहमा मत सङ्केत नगरिएको, । (झ) आयोगद्वारा निर्धारति मतपत्र बाहेक अन्य मतपत्रद्वारा मतदान गरिएको, । (ञ) मतपेटिकाभन्दा बाहिर राखिएको, । (ट) जाली मतपत्र, वा । (ठ) आयोगले बदर हुने भनी तोकेको मतपत्र ।

५७. दोहोर्‍याई मतगणना: (१) कुनै मतदान केन्द्रको मतगणना समाप्त नहुँदै वा गणना गरिएको मतपत्र सलिबन्दी हुनुभन्दा पहिले पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको नरिवाचनको मतगणनाको सम्बन्धमा सम्बन्धति नरिवाचन क्षेत्रको कुनै उम्मेदवार वा नजिको नरिवाचन प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधिरि समानुपातकि नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको नरिवाचनको मतगणनाको सम्बन्धमा कुनै दलको नरिवाचन प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधिले केही वा सबै मतपत्र दोहोर्‍याई गन्ती गराई पाउँ भनी तत्काल नरिवाचन अधिकृत समक्ष कारण सहति लखिति नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन पर्न आएमा नरिवाचन अधिकृतले सो नविदन तत्कालै दर्ता गरी दोहोर्‍याई मतगणना गर्नु पर्ने देखिएमा दोहोर्‍याई मतगणना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दोहोर्‍याई मतगणना गर्नु नपर्ने भएमा नरिवाचन अधिकृतले सोही व्यहोराको नरिणय गरी त्यस्तो स्थानमा उपस्थति रहेका सम्बन्धति उम्मेदवार, नरिवाचन प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधिलाई नरिवाचन परणामको घोषणा गर्नुभन्दा पहिले त्यस्तो नरिणयको सूचना दनि पर्नेछ । ५८. पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन परणामको प्रकाशन: (१) पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गतको कुनै नरिवाचन क्षेत्रमा मतदान भएको सबै मतदान केन्द्रहरूको मतगणनाको कार्य पूरा भइसकेपछि नरिवाचन अधिकृतले मतगणनाको तालिका तयार गरी तोकिए बमोजमि नरिवाचन परणाम प्रकाशन गर्नेछ र सो परणाम तालिकाको एक प्रतितुरुन्त आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (२) नरिवाचन अधिकृतले उपदफा (१) बमोजमि नरिवाचन परणाम प्रकाशति गर्दा सबैभन्दा बढी सदर मत पाउने उम्मेदवार नरिवाचति भएको घोषणा गरी त्यस्तो उम्मेदवारलाई आयोगले तोके बमोजमिको प्रमाणपत्र दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नरिवाचन अधिकृतले नरिवाचनको परणाम प्रकाशन गरसिकेपछि नरिवाचन सम्बन्धी तोकिए बमोजमिका वविरणहु भएको प्रतविदन तयार गरी मुख्य नरिवाचन अधिकृत समक्ष र मुख्य नरिवाचन अधिकृतले आयोगमा यथाशीघ्र पठाउनु पर्नेछ । ५९. मत बराबर भएमा गोला हाली नरिणय गर्ने: पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको नरिवाचनमा कुनै नरिवाचन क्षेत्रमा मतदान भएको सबै मतपत्रको मतगणनाको काम पूरा भइसके पछि दुई वा दुईभन्दा बढी उम्मेदवारले प्राप्त गरेको सदर मत बराबर भई नरिवाचति उम्मेदवार छुट्याउन नसकनि भएमा नरिवाचन अधिकृतले बराबर मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको बीच गोला हाली नरिणय गर्नु पर्नेछ । त्यसरी गोलाद्वारा छानिएको उम्मेदवारले एक मत बढी प्राप्त गरेको माननिछ । ६०. समानुपातकि नरिवाचनको परणामको घोषणा: (१) नरिवाचन अधिकृतले समानुपातकि नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनका लागिखसेको मतपत्रको गणना गरी प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कूल सदर मत सङ्ख्याको वविरण आयोगले तोके बमोजमि तालिकामा खुलाई तुरुन्त आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि सम्बन्धति प्रदेशको सबै नरिवाचन क्षेत्रबाट आयोगले वविरण प्राप्त गरसिकेपछि आयोगले दलले प्राप्त गरेको कूल सदर मत सङ्ख्याको अनुपातमा अनुसूची-१ मा उल्लेख भए बमोजमिको मत परणाम वभिजक सूत्रको आधारमा नरिवाचति हुने सङ्ख्या निर्धारण गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दलहरूले प्राप्त गरेको कूल सदर मतलाई भाग गरी दलले प्राप्त गर्ने सीट सङ्ख्या बाँडफाँट गर्दा कुनै सीटका सम्बन्धमा एकभन्दा बढी दलको बराबर भागफल हुन आएमा आयोगले गोला हाली सो सीट कुन दलले प्राप्त गर्ने हो सो कुराको निर्धारण गर्नेछ । (४) उपदफा (२) र (३) बमोजमि दलले प्राप्त

गर्ने सीट सङ्ख्या नरिधारण गरेपछि आयोगले त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रदेश सभामा प्रतनिधित्व गर्ने कूल सदस्य सङ्ख्याको तेत्तीस प्रतशित महिलाको प्रतनिधित्व हुने गरी समानुपातकि नरिवाचन प्रणाली तर्फबाट नरिवाचति गर्नु पर्ने महिलाको सङ्ख्या समेत यकनि गरी सम्बन्धति दललाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको जानकारी प्राप्त गरे पछि दलले सो दलको केन्द्रीय कार्यकारणी समतिवा सो सरहको समतिको नरिणयबाट नरिवाचति हुने उम्मेदवारको छनौट गरी त्यसरी छनौट भएका उम्मेदवारको सूची आयोगले तोकेको समयभतिर आयोग समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि दलले सूची पेश गर्दा जनसङ्ख्या र सो दलले प्राप्त गरेको सटि सङ्ख्याको आधारमा दलति, आदवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पछिडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदाय तथा अपाङ्गता भएको व्यक्तिको प्रतनिधित्व हुने गरी यथासम्भव बन्द सूचीमा नाम समावेश भएको क्रम अनुसार सूची पेश गर्नु पर्नेछ । (७) उपदफा (५) बमोजमि सम्बन्धति दलले पेश गरेको उम्मेदवारको नामावलीको सूची प्राप्त भएपछि आयोगले सो सूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरु नरिवाचति भएको घोषणा गर्नेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि नरिवाचति भएको उम्मेदवारको नाम आयोगले प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाई सो नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समानुपातकि नरिवाचन प्रणालीतर्फको कूल सदर मतको एक दशमलव पाँच प्रतशित वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलको तर्फबाट मात्र उम्मेदवार नरिवाचति हुनेछ । (१०) उपदफा (२) बमोजमि दलहरुले प्राप्त गरेको कूल सदर मत गणना गर्दा एक दशमलव पाँच प्रतशितभन्दा कम मत प्राप्त गर्ने दलले प्राप्त गरेको मत दलले प्राप्त गरेको कूल मतमा गणना गरिने छैन । ६१. नरिवाचति मतिः (१) पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको नरिवाचनको सम्बन्धमा नरिवाचन अधिकृतले दफा ५८ बमोजमि नरिवाचनको परिणाम प्रकाशन गरेको मतिलाई सम्बन्धति उम्मेदवार नरिवाचति भएको मतिमानिन्छ ।

(२) समानुपातकि नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत भएको नरिवाचनको सम्बन्धमा आयोगले दफा ६० बमोजमि उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम रहेका उम्मेदवार नरिवाचति भएको घोषणा गरेको मतिलाई त्यस्ता उम्मेदवार नरिवाचति भएको मतिमानिन्छ । ६२. नरिवाचन परिणाम पेश गर्ने: आयोगले पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली र समानुपातकि नरिवाचन प्रणाली तर्फको नरिवाचन परिणाम सहतिको प्रतविदन नरिवाचन नतजा घोषणा भएको सात दिनभतिर प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउनु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । उम्मेदवार तथा दलको प्रतनिधि । ६३. नरिवाचन प्रतनिधिः (१) पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली तर्फको कुनै उम्मेदवारले कुनै मतदातालाई नरिवाचनका लागि आफ्नो नरिवाचन प्रतनिधि नयिक्त गरेमा सोको लखिति सूचना नरिवाचन अधिकृतलाई दनि पर्नेछ । (२) समानुपातकि नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनका सम्बन्धमा दलको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्न दलले तोकिए बमोजमि आफ्नो नरिवाचन प्रतनिधि नयिक्त गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि नयिक्त भएको नरिवाचन प्रतनिधिलाई उम्मेदवार वा दलले जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को नरिवाचन प्रतनिधि नयिक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी अर्को नरिवाचन प्रतनिधि नयिक्त गरेको लखिति सूचना सम्बन्धति नरिवाचन अधिकृतलाई तुरुन्त दनि पर्नेछ । (४) नरिवाचन प्रतनिधिको योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६४. नरिवाचन प्रतनिधिको कर्तव्यः यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिममा नरिवाचन प्रतनिधिलि गर्नु पर्ने भनी उल्लेख गरे बमोजमिको काम गर्नु दफा ६३ बमोजमि नयिक्त नरिवाचन प्रतनिधिको कर्तव्य हुनेछ । ६५. मतदान प्रतनिधिर मतगणना प्रतनिधिः (१) उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतनिधिलि प्रत्येक मतदान केन्द्रका लागि तोकिए बमोजमि मतदान प्रतनिधि नयिक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी मतदान प्रतनिधि नयिक्त गरेको लखिति सूचना मतदान अधिकृत र नरिवाचन अधिकृतलाई दनि पर्नेछ । (२) उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतनिधिलि मतगणना स्थलमा उपस्थति रहन तोकिए बमोजमि मतगणना प्रतनिधि नयिक्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी मतगणना प्रतनिधि नयिक्त गरेको लखिति सूचना नरिवाचन अधिकृतलाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नयिक्त भएको मतदान प्रतनिधिलाई उम्मेदवार वा नरिवाचन प्रतनिधिलि जुनसुकै बखत बदर गरी अर्को मतदान प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधि नयिक्त गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि अर्को मतदान प्रतनिधि नयिक्त गरिएको मतदान अधिकृतलाई र अर्को मतगणना प्रतनिधि नयिक्त गरिएको मतदान नरिवाचन अधिकृतलाई तुरुन्त जानकारी दनि पर्नेछ । (५) मतदान प्रतनिधिर मतगणना प्रतनिधिको सङ्ख्या र योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६६. मतदान प्रतनिधिर मतगणना प्रतनिधिको कर्तव्यः यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि मतदान प्रतनिधिर मतगणना प्रतनिधिलि गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएका काम गर्नु दफा ६५ बमोजमि नयिक्त मतदान प्रतनिधिर मतगणना प्रतनिधिको कर्तव्य हुनेछ ।

६७. उम्मेदवार वा कुनै प्रतनिधि अनुपस्थति रहेमा: यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि नरिवाचन प्रतनिधि, मतदान प्रतनिधि वा मतगणना प्रतनिधि नयिक्त नभएमा वा उम्मेदवार, नजिको कुनै प्रतनिधि वा दलको प्रतनिधि उपस्थति रहनु पर्ने अवस्थामा उपस्थति नरहेमा वा नजिहरु मध्ये कसैले गर्नु पर्ने काम नगरेमा सोही कारणले मात्र मतदान वा मतगणनाको काम रोकिने छैन र त्यस्तो काम कानून बमोजमि भएको मानिन्छ । परिच्छेद-१० । विविधि । ६८. उपनरिवाचनः दफा ६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत नरिवाचति कुनै सदस्यको पद प्रदेश सभाको अवधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रक्ति भएमा आयोगले तोकेको मतिमा त्यस्तो रक्ति सदस्यको पद उपनरिवाचनद्वारा पूर्ति गरिन्छ । ६९. नविदिा मतपत्र सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कसैले अर्को मतदाताको नामबाट मतपत्र लडिसकेको वा मतदान गरिसकेको र पछिबाट मतदान गर्न

आउने व्यक्तिलाई वास्तविक मतदाता हो भन्ने कुरा नजिले पेश गरेको प्रमाणबाट यकिन भएमा मतदान अधिकृतले त्यस्तो मतदातालाई नविदा मतपत्र दनिन्छ । त्यस्तो नविदा मतपत्र दिएकोमा सो मतपत्रमा मतदाताले आफ्नो मत सङ्केत गरिसकेपछि त्यस्तो मतपत्र मतपेटकिमा नहाली सो प्रयोजनको लागि राखिएको छुट्टै खाममा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदा मतपत्र दनि, राख्ने र तत्सम्बन्धी अन्य कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) यस ऐन बमोजमि मतगणना गर्दा उपदफा (१) बमोजमि छुट्टै खाममा राखिएका नविदा मतपत्रहरु सो समयमा गणना गरिने छैन । नरिवाचन सम्बन्धी उजुरी पर्न आई सो उजुरीको नरिणय गर्नको लागि आवश्यक पर्ने भनी अदालतले ठहर गरेमा त्यस्तो नविदा मतपत्रहरु समेत गणना गर्न सक्नेछ । ७०. धरौटी राख्नु पर्ने: (१) उम्मेदवारले पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनमा पाँच हजार रुपैयाँ सम्बन्धति नरिवाचन अधिकृतको कार्यालयमा र समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनमा उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्ने दलले पच्चीस हजार रुपैयाँ आयोग समक्ष धरौटी राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली तर्फ महिला र दलति वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले वपिन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनका लागि "आर्थिक रुपले वपिन्न व्यक्तिलाई" भन्नाले वार्षिक पारिवारिक आय पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम भएको भनी सम्बन्धति स्थानीय तहले सफारिस गरेको व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ । (३) पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनमा कुनै एक नरिवाचन क्षेत्रबाट एउटै उम्मेदवारको नमित्त एकभन्दा बढी मनोनयनपत्र दाखलि भएको अवस्थामा एउटा मनोनयनको लागि मात्र धरौटी राखे पुग्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजमि धरौटी राख्दा उम्मेदवार वा दलले नगदै रुपमा दाखलि गर्न वा बैङ्कमा नगद धरौटी राखेको रसदि पेश गर्न सक्नेछ । ७१. धरौटी जफत हुने: (१) पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गतको कुनै नरिवाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको दश प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ । तर नरिवाचति उम्मेदवारको हकमा यो कुरा लागू हुने छैन । (२) समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गतको नरिवाचनमा कुनै दलले कम्तीमा एक सीट प्राप्त गरेमा त्यस्तो दलले राखेको धरौटी जफत हुनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फर्ति लएका व्यक्तिलाई राखेको धरौटी सो नरिवाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले तीन महिनाभित्र सम्बन्धति व्यक्तिलाई दलले फर्ति लनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको म्यादभित्र धरौटी फर्ति नलएमा सो धरौटीको रकम सङ्घीय सञ्चति कोषमा दाखलि हुनेछ । ७२. नरिवाचन प्रचार प्रसार खर्च: (१) पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनमा उम्मेदवारले र समानुपातिक नरिवाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने नरिवाचनमा दलले खर्च गर्न पाउने रकमको हद आयोगले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकदिए बमोजमि हुनेछ । (२) दल, उम्मेदवार वा तनिको नरिवाचन प्रतिनिधिले नरिवाचनको अवधामा नरिवाचनमा भएको सम्पूर्ण खर्चको विवरण आयोगले तोकको ढाँचामा तोकिए बमोजमि राख्नु पर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनका लागि "नरिवाचनको अवधि" भन्नाले कुनै नरिवाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र वा समानुपातिक नरिवाचनका लागि उम्मेदवारको बन्दसूची दर्ता भएको मतिदिखि त्यस्तो नरिवाचनको परिणाम घोषणा भएको मतिसम्मको अवधिसम्म हुनु पर्छ । (३) कुनै दल वा उम्मेदवारले नरिवाचनमा गरेको जम्मा खर्च उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको खर्चको रकमको हदभन्दा बढी हुनु हुँदैन । (४) उपदफा (२) बमोजमिको नरिवाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तनिका प्रतिनिधिले नरिवाचन परिणाम घोषणा भएको मतिले पैंतीस दिनभित्र आयोग वा आयोगले तोकको कार्यालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । पहिलो हुने नरिवाचति हुने नरिवाचन प्रणाली तर्फको खर्चको विवरण त्यस्तो कार्यालयमा पेश गरेमा प्राप्त भएको खर्चको विवरण सम्बन्धति कार्यालयले आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमि नरिवाचन प्रचार प्रसार खर्चको विवरण तोकिएको समयभित्र नबुझाउने दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले नरिवाचन आयोग सम्बन्धी सङ्घीय कानून बमोजमि जरिवाना गर्न सक्नेछ । ७३. नरिवाचन सम्बन्धी कागजातको गोपनीयता: (१) नरिवाचनमा प्रयोग भएको कागजात वा वदियुतीय उपकरणबाट मतदान भएकोमा त्यस्तो अभिलेखमध्ये मतगणनाको प्रयोजनको लागि आवश्यकता अनुसार खोली हेरी मतगणनाको काम समाप्त भएपछि सलिबन्दी गरी तोकिएको अधिकारीको जमिमामा राखिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको सलिबन्दी मतपत्रको अधिकट्टी, मतदानमा प्रयोग गरिएको मतदाता नामावली र सलिबन्दी गरिएको सदर तथा बदर भएको मतपत्रहरु प्रचलति कानून बमोजमि परेको उजुरीको सलिसलामा अदालतले मात्र खोल्न र हेर्न सक्नेछ । अदालत बाहेक अन्य कुनै अधिकारी वा निकायलाई त्यस्तो सलिबन्दी खाम, थैलो वा बोरा खोली हेर्ने अधिकार हुने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजमि अदालतले खोली हेरिसकेपछि अदालतले सो कागजात वा अभिलेख यथाउपमा सलिबन्दी गरी राख्नु पर्नेछ । (४) यस दफामा उल्लिखित कागजात वा अभिलेख मुद्दा परेकोमा मुद्दाको अन्तमि टुङ्गो लागेको मतिले र मुद्दा नपरेकोमा उजुरी गर्ने म्याद भुक्तान भएको मतिले तीन महिनासम्म सुरक्षति राख्नु पर्नेछ । ७४. गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने: (१) कानून बमोजमि अधिकार पाएकोमा बाहेक नरिवाचन सम्बन्धी काम गर्न खटिएको कुनै पनिकर्मचारी, उम्मेदवार, नरिवाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि, मतगणना प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई मतपत्रमा मतदाताले सङ्केत गरेको मत वा तत्सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी रहेको वा हुन आएको अन्य कुनै कुरा कसैलाई भन्न, लेख, प्रकट गर्न वा प्रकाश गर्न हुँदैन । (२) यो ऐन वा अन्य प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐन अन्तर्गत चलेको कानूनी

कारबाहीमा कुनै पनिसाक्षी वा कुनै व्यक्तिलाई नरिवाचनमा नजिले कसलाई मत दिएको हो भनी वा कसले कसलाई मत दिएको हो भनी प्रश्न गरिने छैन । ७५. सदस्यको शपथ: (१) सदस्यले प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा भाग लनुअघि प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा शपथ लनु पर्नेछ । तर संवधानको धारा १८२ को उपधारा (५) बमोजिमको सदस्यले प्रदेश प्रमुख समक्ष शपथ लनु पर्नेछ । (२) कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लनि चाहेमा त्यस्तो सदस्यले उपदफा (१) बमोजिमको शपथको व्यहोरा आफ्नो मातृभाषामा अनुवाद गरी सो अनुवादको प्रतिलाई प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै समितिको पहिलो बैठकमा भाग लनु तीन दिन अगावै प्रदेश सभा सचिवालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजिम सदस्यले शपथ लिएपछि आफूले लिएको शपथको प्रतिलाई हस्ताक्षर गरी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) कुनै सदस्यले आफ्नो मातृभाषामा शपथ लिएकोमा सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा र अन्य नेपाली मातृभाषाको शपथको प्रतिलाई हस्ताक्षर गरी प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम सदस्यले लिएको शपथको अभिलेख प्रदेश सभा सचिवालयले राख्नेछ । ७६. आदेश जारी गर्ने र निर्देशन दिने: (१) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आयोगले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) आयोगले नरिवाचन सञ्चालनको लागि नरिवाचनको काममा खटाएका कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम आयोगले जारी गरेको आदेश र निर्देशन पालन गर्नु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा निकाय, सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी संस्था तथा निकाय, दल, उम्मेदवार, नजिको प्रतनिधि, नरिवाचन सम्बन्धी काम कारबाहीको प्रचार प्रसार गर्ने व्यक्तितथा नरिवाचनको काममा खटाएका कर्मचारी समेतको कर्तव्य हुनेछ । ७७. मद्दत लिन सकिने: (१) नरिवाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत वा आयोगले नरिवाचनको काममा खटाएको अनुगमन टोली, पर्यवेक्षक वा अन्य कुनै अधिकृतले नरिवाचनको कामको सलिसलामा कुनै पनिसरकारी वा सुरक्षा निकायको मद्दत लिन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम मद्दत मागिएमा आवश्यक मद्दत पुर्याउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । ७८. कारबाही गर्न सक्ने: कुनै नरिवाचन अधिकृतले संवधान, नरिवाचन सम्बन्धी कानून तथा आयोगले दिएको निर्देशन विपरीत कार्य गरेमा आयोगले त्यस्तो नरिवाचन अधिकृतको नयुक्ति बदर गरी अर्को नरिवाचन अधिकृत नयुक्त गर्न वा विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । ७९. नियम बनाउने अधिकार: आयोगले यो ऐन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ । ८०. निर्देशिका वा कार्यवधि बनाई लागू गर्न सक्ने: आयोगले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका वा कार्यवधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ । अनुसूची-१ । (दफा ६० को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) । मत परणाम विभाजक सूत्र । मत परणाम विभाजक सूत्र अनुसार प्रत्येक दलको लागि खसेको मतलाई भाग गर्ने पद्धतिले शृङ्खलाबद्ध रुपमा भाग गरिनेछ । यस अनुसार प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मत परणामलाई धेरै भाजकहरुले भाग गरिनेछ । (उदाहरण: १, ३, ५, ७, ९ आदी) त्यसरी भाग प्राप्त हुने नतिजालाई दलको भागफल (क्योसेन्ट) भनिन्छ । भागफल प्राप्त भएपछि सीट सङ्ख्याहरु ठूलो भागफलबाट सानोलाई बाँडफाँट गर्दै सीट नसकँदासम्म बाँडफाँट गरिनेछ । यसरी बाँडफाँट गर्दा कुनै दलले जतसुकै मत प्राप्त गरेको भए तापनि त्यस्तो दलले बन्दसूचीमा सूचीकृत गरेको उम्मेदवार सङ्ख्यामा सीमति रही त्यस्तो राजनीतिक दलले प्राप्त गर्ने सीटको बाँडफाँट गरिनेछ । अनुसूची-२ । (दफा ७५ को उपदफा (१) सँग सम्बन्धित) । शपथको ढाँचा । म (सम्बन्धित सदस्यको पूरा नाम) मुलुक र जनताप्रति पूर्ण बफादार रही सत्यनष्ठिठापूर्वक प्रतजिज्ञा गर्छु । ईश्वरको नाममा शपथ लनिछु कि नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संवधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रदेश सभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई पदीय गोपनीयता कायम राखी इमान्दारीका साथ गर्नेछु । मति:- । दस्तखत:- । नाम, थर:- ।